

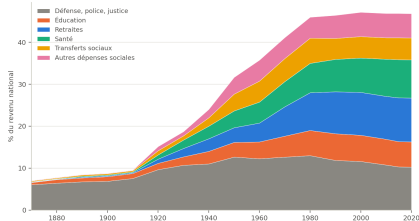
Chapitre 2

Une brève histoire de la protection sociale

F. Candau (UPPA-TREE)

Le constat

- Au 19^e siècle, des besoins de protection sont immenses : 12 à 15 heures de travail par jour, épidémie, espérance de vie autour de 40 ans.
- Vers 1870 : recettes fiscales 7 % du revenu national, dépenses sociales quasi nulles ; environ 31 % aujourd'hui.



Le retard français

- La réponse d'ensemble aux besoins de protection n'arrive en France qu'au **milieu du 20^e siècle**, bien après l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
- Les idées pour y répondre sont pourtant **réunies dès la fin du 19^e siècle**.
- La protection sociale ne progresse que lorsque **les résistances politiques à la protection s'affaiblissent**, le plus souvent sous l'effet de révoltes, de guerres, de l'inflation ou des crises.
- Au final, la France a l'une des protections sociales **les plus étendues du monde** et l'une des plus défendues par sa population.

Plan

- ➊ De la charité à l'assistance publique, du Moyen Âge à 1834
- ➋ Une société de propriétaires, la France du 19^e siècle
- ➌ Les idées de protection, des Lumières au solidarisme
- ➍ Les premières réalisations politiques, 1880-1914
- ➎ Protections, crises et guerres, 1914-1945

L'assistance

1. De la charité à l'assistance publique, du Moyen Âge à 1834

La charité d'Église

- Jusqu'à l'époque moderne, l'assistance relève de l'Église : l'aumône, devoir et moyen de salut (Brown, 2002).
- Un don qui profite au donateur, une « comptabilité de l'au-delà » (Chiffoleau, 1980).
- Les institutions de charité se multiplient du 11^e au 13^e siècle (hôpitaux-Dieu, léproseries, confréries).
- Le regard sur les pauvres est ambivalent pendant tout le Moyen Âge ; le soupçon l'emporte après la Peste noire de 1348 (Mollat, 1978).
- Les valides sont obligés de travailler et l'aumône leur est interdite (Angleterre 1349, Paris 1351) ; cette distinction entre invalides et valides se retrouve dans toutes les politiques d'assistance qui suivent (Geremek, 1987).

La sécularisation de l'assistance, du 16^e siècle à 1789

- La réorganisation de l'assistance part des villes ; en Italie, elle reste dans l'Église (Monts-de-piété, Venise ; Pullan, 1971).
- La sécularisation commence dans les villes du Saint-Empire et des Pays-Bas (Nuremberg 1522, Ypres 1525, Lille 1527), puis à Lyon (Aumône générale, 1534).
- L'ordonnance de Moulins (1566) met les pauvres à la charge des habitants de leur lieu de naissance ; l'application est inégale (Gutton, 1971 ; Hickey, 1997).
- L'hôpital général n'est pas un lieu de soins : il loge et met au travail les pauvres, et reçoit les mendiants arrêtés (Paris 1656, tout le royaume 1662).
- Ces créations ont été lues comme un « grand renfermement » (Foucault, 1961) ; l'enfermement fut partiel, souvent volontaire.
- Au 18^e siècle, les pauvres vivent d'une « économie des expédients » où l'assistance formelle compte peu (Hufton, 1974).

La Révolution proclame un droit

- Remplacer la charité par **un droit au secours dû par la nation** : « les secours publics sont une dette sacrée » (Constitution de 1793).
- Le Comité de mendicité (1790) distingue les valides, auxquels il faut du travail, des invalides, auxquels il faut des secours.
- Les lois de l'an II (1794) nationalisent les biens des hôpitaux et créent un registre national des secours.
- Échec matériel : biens des hôpitaux vendus, assignat effondré, assistance en ruine vers 1795 (Forrest, 1981).
- Directoire et Concordat (1801) : biens restitués aux hospices, bureaux de bienfaisance communaux, congrégations rétablies.
- Le 19^e siècle s'ouvre sur un retour à la charité privée.

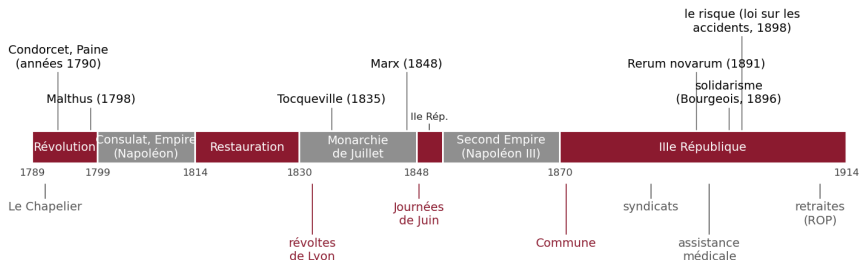
Les Poor Laws anglaises, 1601-1834

- Poor Laws (1601) : secours **public et obligatoire**, financé par une taxe paroissiale.
- Aux invalides une pension hebdomadaire, aux valides du travail, aux enfants l'apprentissage ; un secours qui reste modeste mais garanti dans son principe, contrôlé dans son exercice.
- Pourquoi l'Angleterre ? La Réforme y a détruit l'appareil charitable de l'Église (Solar, 1995).
- Effets réels : lien récoltes-mortalité rompu dès le 17^e siècle (Kelly et Ó Gráda, 2011), moins d'émeutes frumentaires (Greif et Iyigun, 2013).
- 1818 : 2,7 % du PIB, compléments aux bas salaires (Speenhamland, 1795) ; le continent sous 1 % (Lindert, 1998).
- 1834 : secours réservé aux *workhouses*, principe de « moindre éligibilité », 2 ans après la réforme électorale qui donne le vote aux contribuables (Lindert, 1998).

La société

2. Une société de propriétaires, la France du 19^e siècle

Le 19^e siècle : régimes, idées, révoltes

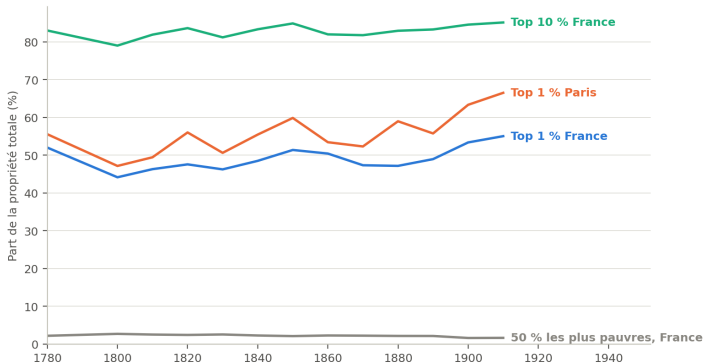


Sept régimes entre 1789 et 1870.

Une société de propriétaires

- Après la Révolution, une **société de propriétaires** (Piketty, 2019) : la propriété, droit « inviolable et sacré » (1789).
- Émancipatrice : chacun peut posséder, faire fructifier, s'enrichir, contre les privilèges du clergé et de la noblesse.
- Perçue comme stabilisatrice : du moins l'idée de remettre en question la propriété, y compris simplement par la taxation (des revenus par exemple), est perçue comme une boîte de pandore.
- **La protection découle de la propriété** : qui possède a de quoi vivre et se protéger.

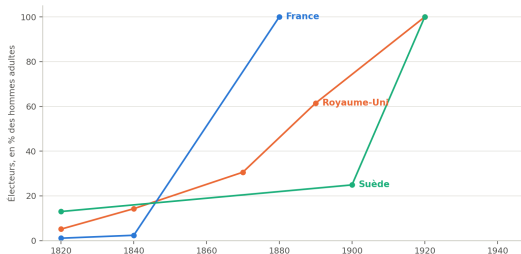
La concentration de la propriété



La moitié de la population détient environ 2 % du patrimoine ; les 10 % les plus riches, 85 % ; le centile supérieur, 55 % (67 % à Paris).

Le pouvoir des propriétaires

- Sieyès : les contribuables, seuls « vrais actionnaires de la grande entreprise sociale ».
- Suffrage censitaire jusqu'en 1848 : 1 % d'électeurs parmi les hommes adultes en 1820.
- Organisation collective interdite, de Le Chapelier (1791) à la loi sur les syndicats (1884) ; seule voix collective, la révolte : Lyon (1831, 1834), juin 1848, 1871.



1848 : le suffrage universel ne change rien

- Le suffrage universel masculin donne la majorité aux campagnes : les trois quarts des Français, propriétaires ou aspirant à l'être, votent pour l'ordre.
- Décembre 1848 : Louis-Napoléon élu au suffrage universel mais très vite limite la démocratie: loi du 31 mai 1850 près de trois millions d'électeurs mobiles radiés, ouvriers au premier chef.
- Soutien à l'industrialisation de la France, la protection sociale serait un frein.
- L'État n'intervient que lorsque le risque menace l'ordre, la population ou la nation.

Les idées

3. Les idées de protection, des Lumières au solidarisme

Les Lumières et le droit au secours

- Le droit au secours vient des Lumières : l'État « doit à tous les citoyens une subsistance assurée » (Montesquieu, 1748).
- Rousseau sépare la pauvreté de la faute individuelle : l'inégalité « morale ou politique » vient de la propriété et des institutions, qui peuvent donc la corriger (1755, 1762).
- Robespierre (1793) : la société est obligée de « pourvoir à la subsistance de tous ses membres », phrase reprise par l'article 21 de la Constitution de 1793.
- Condorcet applique le calcul des probabilités aux risques : des caisses mutualisant l'épargne pour les vieillards, les veuves et les jeunes ménages (1795).
- Paine propose un fonds financé par un impôt sur les successions : un capital à 21 ans, une pension à partir de 50 ans, « comme un droit, non comme une grâce » (1797).

La réaction libérale

- Burke (1795) : pourvoir aux besoins des pauvres relève de la charité privée, non du gouvernement.
- Argument démographique : les Poor Laws « créent les pauvres qu'elles entretiennent » (Malthus, 1798, contre Condorcet) ; Ricardo (1817) demande aussi leur abolition graduelle.
- Argument de l'incitation : la condition de l'assisté doit rester moins enviable que celle du travailleur le plus pauvre (Bentham) ; principe repris par la loi de 1834 ; Mill (1848) admet un secours public à cette condition.
- Tocqueville (1835) : tout secours régulier « fera naître plus de misère qu'il n'en peut guérir » et « tarira les sources de l'épargne ».
- Bastiat (1850) défend les sociétés de secours mutuels contre l'État : dans une petite société les membres repèrent les abus, dans une caisse d'État personne n'exerce ce contrôle.

Le débat de 1848-1850 sur la cotisation obligatoire

La seconde République rejette la cotisation obligatoire :

- perçue comme un impôt : « est-il bien sûr que l'ouvrier ne regardera pas l'obligation comme un véritable impôt ? » (Rouher) ;
- désincitative : « imposer la prévoyance, c'est supprimer le goût de l'effort » (Passy) ;
- néfaste aux plus pauvres : Thiers refuse d'« imposer un tel sacrifice à des gens qui n'ont que le strict nécessaire pour le pain quotidien ».

Thiers (1850) : la bienfaisance publique « doit rester une vertu » ; la famille, « la meilleure des pensions de retraite ».

Résultat : une Caisse de retraites **purement volontaire** (1850), utilisée par la seule petite bourgeoisie.

- C'est cette vision qui sera au pouvoir quasiment tout le 19^e, aucune politique sociale n'est mise en place.

Les socialismes

- L'industrialisation déplace le débat de la pauvreté vers la condition ouvrière ; le constat est partagé, les causes et les politiques divisent.
- Saint-Simon oppose les producteurs aux oisifs ; ses disciples dénoncent « l'exploitation de l'homme par l'homme » et demandent l'abolition de l'héritage (1829-1830).
- Owen : paternalisme industriel à New Lanark, inspire syndicats et coopératives (Siméon, 2012) ; syndicats légaux en Angleterre dès 1824, 60 ans avant la France.
- Proudhon (1840) ne demande pas l'abolition de la propriété : il condamne le revenu tiré du travail d'autrui, défend associations ouvrières et crédit gratuit, et juge l'État inutile.

Marx et ses critiques

- Pour Marx, seule la conquête du pouvoir par le prolétariat peut abolir la propriété des moyens de production.
- *Le Capital* (1867) : les machines remplacent les ouvriers, l'« armée industrielle de réserve » maintient les salaires près du minimum, la part des salaires baisse, les crises s'aggravent.
- Les données anglaises vont dans ce sens : de 1800 à 1840, produit par travailleur +46 %, salaire réel +12 % (Allen, 2009).
- Les crises de 1873 et 1882 sont lues par les contemporains comme une confirmation.
- Bernstein (1899) : syndicats et suffrage permettent des améliorations sans révolution.
- Jusqu'aux années 1880, aucun de ces courants ne place la protection sociale au centre de son programme.

Le catholicisme social, puis la notion de risque

- *Rerum novarum* (1891) : la protection par les corps intermédiaires plutôt que par l'État (van Kersbergen et Manow, 2009) ; en France, le conflit entre républicains laïques et catholiques retarde l'assurance nationale (Smith, 2003).
- La notion de risque permet d'indemniser **sans désigner de responsable**.
- Loi du 9 avril 1898 : l'employeur est responsable de tout accident du travail, sans preuve de faute, contre une indemnité forfaitaire ; l'accident est une probabilité calculable, donc assurable (Ewald, 1986).
- Solidarisme : chacun naît débiteur de la société, la loi peut rendre sa contribution obligatoire (Bourgeois, 1896).
- Fin de siècle : les idées sont réunies. **Le retard français n'est pas un retard des idées.**

1880-1914

4. Les premières réalisations politiques, 1880-1914

Bismarck : réprimer et s'approprier

- Allemagne: face à la montée du socialisme -> lois antisocialistes (1878-1890) **et** premières assurances obligatoires : maladie (1883), accidents (1884), vieillesse et invalidité (1889).
- La stratégie : réaliser une partie du programme social des adversaires, **prendre leur clientèle ouvrière en leur refusant le crédit de la réforme.**
- Un matériau ancien : les caisses corporatives des mineurs, cotisation obligatoire dès 1854 (Guinnane et Streb, 2011).
- Prestations proportionnelles aux cotisations : les bas salaires cotisent peu et reçoivent peu.

Bismarck : les évaluations

- Sur le plan sanitaire, **un succès** : mortalité des ouvriers assurés en baisse de près de 9 % en quinze ans (Bauernschuster, Driva et Hornung, 2020).
- Un « salaire indirect » qui retient les ouvriers au pays et réduit l'émigration (Khoudour-Castéras, 2008).
- Sur le plan politique, **un échec** : l'assurance maladie a augmenté le vote social-démocrate (Kersting, 2024).
- « Les ouvriers allemands ont pris la protection et ont voté davantage pour ceux qui l'avaient réclamée. »

La France change, par l'assistance

- Pas d'imitation en France : le salariat y est plus étroit + pas de menace comparable (mouvement ouvrier « affaibli et beaucoup plus divisé », Korpi, 1995), pas de caisses toutes prêtes (Viet, 2024).
- Mais les oppositions peuvent désormais s'organiser : syndicats (1884), associations (1901) ; CGT (1895), SFIO (1905).
- La République protège par l'assistance : médicale gratuite (1893), vieillards et infirmes (1905), familles nombreuses (1913) ; « le détour par le médical » (Marec, 2024).
- Financement par l'impôt : **la première assiette fiscale de la protection sociale française**, bien avant la cotisation.

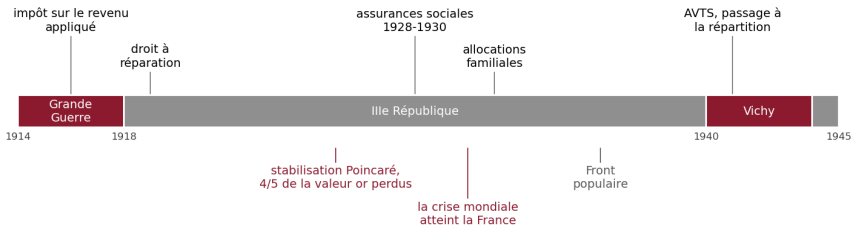
1910-1914 : l'échec et la conquête

- Retraites ouvrières et paysannes (1910) : cotisation obligatoire pour 18 millions de personnes, une coalition de tous côtés, libéraux, médecins, mutualité, notables, et la CGT : « une retraite pour les morts ».
- Obligation annulée de fait par la Cour de cassation (1911) ; 2,65 millions de cotisants deux ans après le vote (Dumons et Pollet, 1994).
- 15 juillet 1914 : création de l'impôt sur le revenu. **Le refus d'imposer et de déclarer les revenus, tenu depuis la Révolution, est tombé.**

1914-1945

5. Protections, crises et guerres, 1914-1945

1914-1945 : les chocs et les lois



Deux guerres, une inflation destructrice et une crise mondiale ; entre elles, les premières assurances sociales obligatoires.

La guerre transforme l'État

- L'État mobilise, réquisitionne, encadre les prix, répartit les matières premières.
- Impôt sur le revenu : appliqué en 1916, fortement progressif ensuite.
- Des créances sur la nation : 1,4 million de morts, mutilés, veuves et orphelins (droit à réparation, 1919).
- Une hantise démographique, qui portera la politique familiale.

La fin de l'autoprotection

- L'inflation ruine les créances fixes ; la stabilisation Poincaré (1926) entérine la perte des **quatre cinquièmes** de la valeur or du franc.
- Rentiers, artisans, petits propriétaires perdent « l'intime certitude que leur épargne pouvait suffire » (Viet, 2024).
- Le salariat s'étend d'un cinquième entre 1914 et 1930, et le salaire devient une base fiscale de plus en plus évidente.

Le basculement, 1918-1944

- Alsace-Moselle (1918) : un régime d'assurances sociales à l'allemande sous administration française (Marec, 2024).
- Assurances sociales de 1928-1930 : 9,5 millions d'affiliés, 38 % de la population, vieillesse par capitalisation ; allocations familiales obligatoires en 1932.
- Sous Vichy, l'allocation aux vieux travailleurs salariés (1941) fait passer les retraites **de la capitalisation à la répartition** ; 11,4 puis 15,7 millions d'assurés (Hesse et Le Crom, 2001).

Conclusion

- Les idées nécessaires à une protection sociale sont réunies dès la fin du 19^e siècle ; l'obstacle est politique.
- La guerre de 1914, l'inflation et la crise de 1929 ruinent l'épargne qui protégeait les classes moyennes, étendent le salariat et installent l'impôt sur le revenu.
- La Sécurité sociale de 1945 se construit **à l'écart de l'État** : cotisations sur les salaires, prestations proportionnelles au salaire, caisses gérées par les représentants des assurés ; le Royaume-Uni fait le choix inverse.
- Le système s'éloigne ensuite de ce point de départ : allègements de cotisations et impôt (CSG), droits ouverts à tous les résidents, loi de financement votée par le Parlement depuis 1996.

Ordres de grandeur à retenir

- Dépenses sociales : quasi nulles vers 1870, environ 31 % du revenu national aujourd'hui.
- Mutuelles en 1914 : 4,5 millions de membres sur 39 millions d'habitants.
- Assurances sociales de 1928-1930 : 38 % de la population couverte.

Questions de cours

- 1 Qu'est-ce qui distingue les Poor Laws anglaises de la charité continentale ? Quel débat y a-t-il eu autour de ces lois ?
- 2 Pourquoi une assistance publique organisée a-t-elle émergé en Angleterre et non en France ? Quelles réserves cette explication appelle-t-elle ?
- 3 Qu'est-ce que la société de propriétaires ? Quelle est la philosophie de cette société en termes de politique sociale ?
- 4 Comment Rousseau explique-t-il l'origine des inégalités ? Pourquoi son argument sépare-t-il la pauvreté de la faute individuelle ?

Questions de cours (suite)

- 5 Par quel mécanisme l'accumulation du capital fait-elle baisser la part des salaires selon Marx ? Sur quelles données appuie-t-il cette thèse ?
- 6 Pourquoi Bastiat défend-il les sociétés de secours mutuels contre leur prise en main par l'État ?
- 7 Qu'est-ce que le système contributif bismarckien ? Dans quelles circonstances est-il né ?
- 8 Quels sont les éléments des années 1914-1930 qui ont redoré l'image de l'assurance sociale en comparaison de la prévoyance individuelle ?

Question de réflexion

- ❶ L'histoire de la protection sociale française est-elle celle d'une conversion doctrinale ou d'une adaptation aux contraintes ?